

28 เม.ย. 2560

(ด. ๒๒)

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๑๙๖/๒๕๕๕

คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๕๖ /๒๕๖๐

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

ระหว่าง {
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิตเชษฐ์
 เทศบาลตำบลท่ายาง

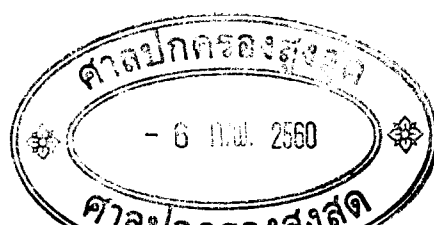
ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๑๓/๒๕๕๒
หมายเลขแดงที่ ๑๑๓๙/๒๕๕๕ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้าง
ระบบประปาเทศบาลตำบลท่ายาง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๑๙,๙๙๕,๐๐๐ บาท โดยกำหนดค่าจ้างออกเป็น ๑๐ งวด และต้องเริ่มทำงานภายใน
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดี
ได้เข้าทำงานตามสัญญา แต่ระหว่างทำงานผู้ฟ้องคดีพบกับปัญหาและอุปสรรค
หลายประการ เช่น งานการวางท่อประปาอยู่ในบริเวณตลาดท่ายางซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่น
และต้องเชื่อมต่อท่อน้ำประปาเข้าอาคารพาณิชย์ทุกห้อง สถานที่ก่อสร้างมีจำนวน ๔ จุด
และแต่ละจุดอยู่ห่างกันมาก สถานที่ก่อสร้างงานการขุดบ่อน้ำใต้อาคารบ้าน ทั้งอาคารระบบ



/ประปา...

ประปาเก่าอยู่โดยรอบ งานทុบคอนกรีตเก่าและขุดบ่อเพื่อก่อสร้างบ่อน้ำใต้ดินต้องขุดลึกประมาณ ๕ เมตร ทำให้พื้นดินยุบอ่อนตัวพังทลายต้องเสียเวลานานาแบ่งแผ่นเหล็กซีทีไฟลส์มากขึ้นกันดินพังทลายรอบบ่อ นอกจากนี้ยังมีความผันผวนของราคาน้ำมัน ค่าแรงงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าขนส่ง ทำให้ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่เสร็จภายในกำหนด ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเลขที่ CC - ๐๑๓ - ๔๙ และเลขที่ CC - ๐๑๔ - ๔๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ถึงประธานกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอต่อสัญญาจ้างออกไปอีก ๙๐ วัน และขอให้ปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการปรับลดค่าเสาเข็มในงานการก่อสร้าง หอถังสูงลงจำนวน ๑๑๘,๑๗๘ บาท กับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลายส่วน เช่น ในการขุดบ่อน้ำใต้ดินต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการป้องกันดินพังทลายเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการต่อท่อเข้าอาคารพาณิชย์เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งว่าไม่อนุมัติให้ต่อสัญญาจ้างและไม่อนุมัติในเรื่องขอปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายในการตัดค่าเสาเข็ม ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ เลขที่ CC - ๐๒๒ - ๔๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ อุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าว และมีหนังสือเลขที่ CC - ๐๒๔ - ๔๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตามแบบแปลนและประมาณการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดมาให้ทั้งสองแห่งนั้น เป็นการก่อสร้างระบบน้ำโสบนพื้นดินแข็ง เพราะการรับน้ำหนักของถังน้ำใต้อาคารเป็นอาคารพาณิชย์ได้ตัดเสาเข็มเพื่อรองรับน้ำหนักแต่อย่างใด แต่เมื่อได้ลงมือทำการก่อสร้างดินด้านข้างได้พังทลายลงมามากจนไม่สามารถทำการขุดต่อไปได้ทำให้ต้องมีการป้องกันการพังทลายของดินด้านข้าง ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือที่ พบ ๕๒๒๐๕/๑๗/๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ แจ้งเรียกค่าปรับตามสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าได้ดำเนินการก่อสร้างอย่างเร่งด่วนแล้ว แต่บริเวณสถานที่ก่อสร้างมีปัญหาอุปสรรคตลอดเวลา และในระหว่างวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดงานขุดดินถมทำทางบริเวณถนนทางเข้าอำเภอย่างและบริเวณที่ต้องก่อสร้างวางท่อเมนประปา ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำสินค้าและอาคารชั่วคราวเข้ามาบริเวณงานตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๐ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานการวางท่อและซ่อมแซมผิวจราจรได้ ทำให้งานล่าช้าออกไปอีก ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาลดหรืองดค่าปรับตามระยะเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑๘ วัน ตามหนังสือผู้ฟ้องคดี เลขที่ CC - ๐๓๖ - ๕๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ทำงาน



/ก่อสร้าง...

ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาและส่งมอบงานงวดที่ ๘ งวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) ตามหนังสือลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีมีการตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และได้ส่งวนสิทธิ์เรียกค่าปรับในการส่งงานล่าช้าตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๒๐๑ วัน วันละ ๑๙,๙๙๕ บาท เป็นเงิน ๔,๐๑๘,๙๙๕ บาท เงินค่าจ้างตามสัญญาจำนวน ๑๙,๙๙๕,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีหักลดงานเสาเข็มก่อสร้างหอดังสูงลงจำนวน ๑๑๘,๑๗๘ บาท คงเหลือเงินค่าจ้างทั้งหมดจำนวน ๑๙,๘๗๖,๘๒๒ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้หักเงินค่าปรับไปจำนวน ๔,๐๑๘,๙๙๕ บาท คิดเป็นเงินร้อยละ ๒๐.๒๑๙ ของเงินค่าจ้างตามสัญญา จึงเป็นการปรับที่สูงเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๑๓๑ ที่มีเจตนารมณ์ที่จะปรับผู้ผิดสัญญาไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีการปรับเกินไปจำนวน ๓,๘๒๐,๒๒๖.๘๐ บาท (ที่ถูกคือ ๒,๐๓๑,๓๑๒.๘๐ บาท) การทำงานเสร็จล่าช้าเกิดจากความผิดพลาดของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งออกแบบให้ทำการก่อสร้างระบบบ่อน้ำใสบนพื้นที่ดินแข็ง จึงไม่ได้มีการกำหนดค่างานแบบพื้นที่ดินอ่อนที่ต้องมีค่างานซีทไพล์กันดินพัง แต่การขุดบ่อน้ำใสบริเวณจุดทำยางพื้นที่ดินอ่อนยุบตัวจำต้องนำซีทไพล์มาป้องกันพังทลายของดินด้วย ผู้ฟ้องคดีต้องเสียเวลาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และการขุดวางท่อประปาในเขตตลาดทำยางซึ่งต้องทำการต่อเชื่อมกับอาคารต่างๆ แต่ในแบบแปลนตามสัญญาจ้างไม่ได้กำหนดงานและค่าจ้างไว้ แต่การทำงานก่อสร้างจริงได้มีการทำงานดังกล่าวเพิ่มขึ้นและเป็นงานของผู้ถูกฟ้องคดีโดยตรงคิดเป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท การทำงานที่เพิ่มขึ้นเวลาที่เสียไปจำนวน ๙๐ วัน อีกทั้งผู้ฟ้องคดีต้องหยุดงานก่อสร้างระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑๘ วัน เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการปิดถนน รวม ๙๘ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีต้องหักลดเงินค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดี และช่วงระยะเวลาการทำงานดังกล่าวมีปัญหาฝนตกหนัก น้ำท่วม ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีได้มีการประกาศว่าพื้นที่อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเกิดเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ ตามประกาศลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ ของจังหวัดเพชรบุรี และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดในช่วงเดือน



/สิงหาคม...

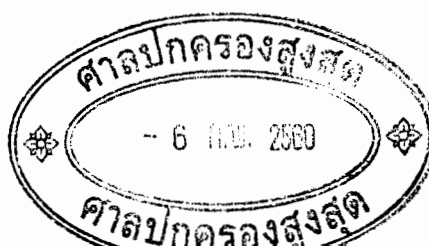
สิงหาคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๐ โดยในช่วงเกิดอุทกภัยตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ได้มีการลงนามไว้แล้วและยังมีผลผูกพันอยู่ โดยสัญญาจ้างยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ และยังไม่มีการตรวจรับงานในงวดสุดท้าย จึงควรให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก ๑๘๐ วัน โดยมีต้องใช้ดุลพินิจ เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือกรณีพิเศษ และทางราชการได้มีการสรุปพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งหมดมีเพียง ๕๒ จังหวัด โดยไม่มีจังหวัดเพชรบุรี แต่ความจริงมีการประกาศไว้แล้ว ดังนั้น สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวได้เข้าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับการช่วยเหลือขยาย ระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก ๑๘๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรี จึงรวมระยะเวลาที่ ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับการต่อสัญญาออกไปรวม ๒๗๘ วัน ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ถูกปรับเงินทั้งหมด ที่หักไปจำนวน ๒๐๑ วัน โดยผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนเงินที่ปรับไปทั้งหมดจำนวน ๔,๐๑๘,๙๙๕ บาท และเงินค่างานที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งหมดจำนวน ๔,๖๖๘,๙๙๕ บาท ให้ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้มีการติดต่อทวงถาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดี ผิดนัดชำระหนี้ และผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดในหนี้เงินดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่มีการตรวจรับมอบงานวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงวันฟ้อง เป็นเวลา ๑ ปี ๑๑ เดือน ๒๓ วัน เป็นเงินดอกเบี้ยจำนวน ๖๙๓,๒๓๓.๘๐ บาท รวมเงินต้น และดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงินจำนวน ๕,๓๖๒,๒๒๘.๘๐ บาท

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๔,๖๖๘,๙๙๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงวันฟ้องเป็นเวลา ๑ ปี ๑๑ เดือน ๒๓ วัน เป็นเงินดอกเบี้ยจำนวน ๖๙๓,๒๓๓.๘๐ บาท รวมเงินต้นและดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงินจำนวน ๕,๓๖๒,๒๒๘.๘๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยให้ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๔,๖๖๘,๙๙๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงิน ทั้งหมดดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้น

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาเทศบาลตำบลท่ายาง ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับการ คัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูล โดยผู้ฟ้องคดีได้จัดทำใบเสนอราคาเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงทราบข้อมูลและ



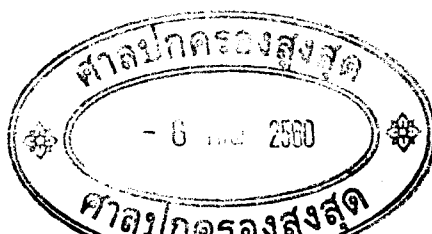
/รายละเอียด...

รายละเอียดต่างๆ ของการดำเนินการก่อสร้างระบบประปาของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นอย่างดี มาแต่แรกเริ่ม จึงได้เสนอราคาก่อสร้างที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งปวงเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๙๙๕,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งได้ให้คำรับรองก่อนการทำสัญญาจ้างว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ โดยสาระสำคัญว่า (๑) ผู้ฟ้องคดีตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างระบบประปาเทศบาลตำบลท่ายาง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่ายาง แบบท้ายสัญญา ในกรณีที่เอกสารแบบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติตาม คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี (๒) ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงจ่ายและผู้ฟ้องคดีตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑๙,๙๙๕,๐๐๐ บาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑,๓๐๘,๐๘๔.๑๑ บาท ตลอดจนภาษีอากรต่างๆ และค่าใช้จ่ายด้วยโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และแบ่งกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้างเป็น ๑๐ งวด (๓) ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ และจะต้องทำงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ (๔) เมื่องานที่จ้างเสร็จสมบูรณ์และผู้ถูกฟ้องคดีได้รับมอบงานแล้ว หากมีเหตุชำรุด บกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันได้รับมอบงานจ้าง ผู้ฟ้องคดีจะต้องรีบแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับ โดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการดังกล่าวทั้งสิ้น (๕) กรณีที่แบบรูปและรายละเอียดงานจ้างคลาดเคลื่อนไปจาก หลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้ฟ้องคดีตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัย ของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้ง เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มจากผู้ถูกฟ้องคดี (๖) ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดี ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดและผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๙,๙๙๕ บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ้างผู้ควบคุมงาน อีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๙,๙๙๕ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จ ตามสัญญา (๗) ผู้ฟ้องคดีจะขอขยายระยะเวลาได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี หรือพฤติการณ์ อันหนึ่งอันใดที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ซึ่งการใช้สิทธิขอขยายระยะเวลา ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ฟ้องคดีจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ



/ให้ผู้ถูกฟ้องคดี...

ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ภายหลังที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีไม่เข้าทำงานที่รับจ้างตามเวลาเริ่มงานที่สัญญาจ้างระบุ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้าง จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดีเลขที่ CC - ๐๐๒ - ๔๙ แจ้งขอเข้าก่อสร้างระบบประปาเทศบาลตำบลท่ายาง เมื่อผู้ฟ้องคดีได้เริ่มเข้าทำงานที่รับจ้างแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ควบคุมและตรวจสอบงานที่ว่าจ้างตามสัญญาจ้างอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจากการตรวจสอบการทำงานในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ พบว่าผู้ฟ้องคดีทำงานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในแผนงาน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือเร่งรัดการดำเนินงานจำนวน ๒ ครั้ง คือ หนังสือที่ พบ ๕๒๒๐๖/๗๙๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ และหนังสือที่ พบ ๕๒๒๐๖/๑๐๑๓ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงปัญหาของการทำงานที่ล่าช้าและได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น เช่น งานวางท่อในเขตชุมชนมีปัญหาอุปสรรคมาก เช่น พื้นคอนกรีตกำหนดมากต้องทำการทุบทำลายทำให้เสียเวลาในการทุบมากจึงจะวางท่อได้ และฝนตกชุก เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาสภาพปัญหาตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงมาแล้วก็จะเห็นได้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากการเริ่มงานที่ล่าช้ากว่ากำหนด การประเมินงานที่ผิดพลาด และผู้ฟ้องคดีก็ได้ตั้งใจที่จะยึดถือปฏิบัติตามคำรับรองที่ให้ไว้ในใบเสนอราคาและหน้าที่ที่สัญญาจ้างกำหนดอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างนี้จึงเป็นปัญหาที่มีได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี และในหนังสือของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวผู้ฟ้องคดีก็ได้ใช้สิทธิขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแต่อย่างใด ในช่วงระหว่างเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเชิญผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาความล่าช้าของงานก่อสร้างรวม ๒ ครั้ง ตามหนังสือที่ พบ ๕๒๒๐๖/๑๒๗๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ และที่ พบ ๕๒๒๐๖/๑๓๕๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ จะเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ย่ำเดือนถึงหน้าที่ที่ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติให้ได้ตามที่สัญญาจ้างกำหนด ด้วยการเร่งเดือนถึงกำหนดเวลาสิ้นสุดของสัญญาจ้าง แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงมีพฤติกรรมไม่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาจ้าง และไม่ตระหนักถึงกำหนดเวลาสิ้นสุดของสัญญาจ้างแต่อย่างใด เห็นได้จากช่วงต้นเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดียังทำงานที่รับจ้างล่าช้ากว่าแผนงาน



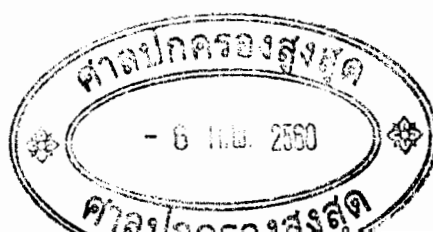
/ร้อยละ...

ร้อยละ ๓๗ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีรวม ๒ ฉบับ คือ หนังสือเลขที่ CC - ๐๑๓ - ๔๙ ขอต้อสัญญาจ้างและหนังสือเลขที่ CC - ๐๑๔ - ๔๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ขอให้ปรับเกลี้ยค่าใช้จ่ายในการตัดความยาวเสาเข็ม คณะกรรมการตรวจการจ้างในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ ได้มีมติร่วมกันเป็นเอกฉันท์ คือ (๑) กรณีขอต้อสัญญาก่อนสร้างระบบประปา คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นว่าก่อนดำเนินการประกวดราคาโครงการก่อสร้าง ผู้เสนอราคาต้องเข้าดูสถานที่ก่อสร้างดังกล่าวก่อนดำเนินการยื่นซองเข้าประกวดราคา และการเชื่อมต่อให้ผู้ใช้น้ำที่ได้กำหนดไว้ในแบบแปลนด้วย ดังนั้น จึงไม่เห็นควรต่อสัญญาการก่อสร้าง (๒) กรณีขอให้ปรับเกลี้ยค่าใช้จ่ายในการตัดความยาวเสาเข็ม คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า เทศบาลตำบลท่ายางสามารถดำเนินการปรับลดค่างานได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๙ ส่วนการปรับเกลี้ยค่างานไม่สามารถดำเนินการตามข้อเสนอของผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากก่อนการดำเนินการยื่นซองประกวดราคานั้นผู้ฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างดังกล่าวแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบผลการพิจารณาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ทบทวนการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้างใหม่ โดยไม่มีเหตุหรือพยานหลักฐานใหม่เพื่อประกอบการพิจารณาใหม่แต่อย่างใด ต่อมา ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ เลขที่ CC - ๐๒๔ - ๔๙ ขอชี้แจงรายงานการประชุมการก่อสร้างระบบประปาเทศบาลตำบลท่ายาง คณะกรรมการตรวจการจ้างในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐ ไม่อนุมัติให้ต่อสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ พบ ๕๒๒๐๕/๑๗๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ แจ้งเรียกค่าปรับตามสัญญา และมีหนังสือที่ พบ ๕๒๒๐๖/๔๓๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ เร่งรัดการก่อสร้างซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทำงานตามสัญญาจ้างเรื่อยมาจนถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเลขที่ CC - ๐๓๖ - ๕๐ แจ้งเหตุแห่งการทำงานที่ล่าช้าอันเนื่องมาจากการปิดการจราจรถนนหลายสายในงานของดีอำเภอย่างระหว่างวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ขอให้พิจารณาลดหรือลดค่าปรับระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ คณะกรรมการตรวจการจ้างในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติให้ลดหรือลดค่าปรับเนื่องจากงานก่อสร้างอื่นๆ สามารถดำเนินการได้ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าดำเนินการติดตั้งระบบเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องจ่ายสารเคมี พร้อมทั้ง



/การทดสอบ...

การทดสอบระบบท่อยังมีได้ดำเนินการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดงานของดีอำเภอทำนองนั้น ผู้ฟ้องคดีสามารถทำงานจ้างได้ตามปกติเพราะไม่ได้มีการปิดถนนจราจรอันเป็นการขัดขวางการทำงานจ้างตามสัญญา แต่ประการใด บริเวณสถานที่ก่อสร้างในขณะนั้นสามารถเข้าถึงได้โดยถนนสายอื่นที่ไม่ได้มีการปิดการจราจร จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือที่ พบ ๕๒๒๐๖/๖๘๔ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เร่งรัดการก่อสร้าง โดยแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่และทำการก่อสร้างงานในส่วนที่เหลืออยู่ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน มิฉะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจะทำการยกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้มาเจรจากับผู้ถูกฟ้องคดีโดยร้องขอไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกสัญญาจ้างเพราะจะทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียประวัติการทำงาน และยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับเป็นเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือเร่งรัดการทำงานพร้อมแสดงเจตนาที่จะทำการบอกเลิกสัญญานี้ก็เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๑๓๑ ซึ่งระเบียบข้อนี้มีได้วางข้อห้ามโดยเด็ดขาดมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินพัสดุหรือค่าจ้าง เมื่อโดยข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีแสดงเจตนายินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่คัดค้านแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะพิจารณาผ่อนปรนไม่บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีในขณะนั้น ดังนั้น กรณีผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีปรับเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง จึงเป็นการขัดแย้งกับข้อเท็จจริงและเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต อย่างไรก็ตาม ประเด็นเกี่ยวกับการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้ขอต่อสัญญาจ้างออกไป ๙๐ วัน ด้วยเหตุ ๔ ประการ คือ (๑) แนวทางท่อต้องวางบนทางเท้าซึ่งแม้ค่าตั้งแผงลอยขายของทุกวัน (๒) ผู้อยู่อาศัยในอาคารพาณิชย์ทั้งสองข้างทางแนวทางท่อประปาให้ต่อเชื่อมท่อเข้าอาคารพาณิชย์ (๓) ตลอดแนวทางท่อประปามีพื้นที่คอนกรีตหนาแน่นมากทำให้งานขุดวางท่อทำด้วยความยากลำบากและช้ามาก และ (๔) งานขุดบ่อน้ำใสข้างเทศบาลตำบลท่ายาง สถานที่คับแคบมาก ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาถึงสาเหตุที่ผู้ฟ้องคดีขอต่อสัญญาหรือขอขยายเวลาการจ้างออกไปแล้วเห็นว่าไม่เป็นเหตุสุดวิสัย ไม่ใช่เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี และไม่เป็นเหตุที่เกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อนุญาติให้ผู้ฟ้องคดีต่อสัญญาหรือขยายระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้าง



/ออกไป...

ออกไป ประเด็นเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง เห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก ๑๘๐ วัน โดยมีต้องใช้ดุลพินิจเนื่องจากการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากเกณฑ์ปกติตามระเบียบของหน่วยงานนั้น จังหวัดเพชรบุรีไม่อยู่ในรายชื่อจังหวัดที่ได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ถึงแม้ว่าจังหวัดเพชรบุรีได้มีประกาศว่าพื้นที่อำเภอยาง่าง จังหวัดเพชรบุรี เป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก็ตาม แต่ประกาศดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ตำบลท่าไม้รวกและกลัดหลวง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเท่านั้น พื้นที่ก่อสร้างตามสัญญาจ้างคดีนี้เป็นตำบลท่าผาไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำท่วมเลย ผู้ฟ้องคดีสามารถทำงานจ้างได้ตามปกติและไม่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าว ถ้าผู้ประกอบการจะขอรับการช่วยเหลือโดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จะต้องยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๙๐ วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือต่อผู้ถูกฟ้องคดี จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีสละสิทธิที่จะขอรับการช่วยเหลือขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ประเด็นเรื่องงานจ้างเกิดจากความผิดพลาดของผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่ นั้น การออกแบบก่อสร้างเป็นเรื่องของวิศวกรผู้ออกแบบ โดยวิศวกรผู้ออกแบบจะทำการออกแบบบนพื้นฐานของหลักวิชา ซึ่งผู้รับเหมาทุกรายที่ประสงค์จะเข้าประมูลงานจะต้องซื้อแบบแปลนและรายละเอียดเกี่ยวกับงานจ้างไปศึกษา พร้อมกับตรวจดูสถานที่ก่อสร้างก่อนคิดราคาค่าจ้าง และเสนอขอประมูลงานจ้างอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว ตั้งแต่ก่อนเข้าประมูลงานและให้ทำสัญญาจ้าง ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับฐานรากของบ่อน้ำใสนั้น ในรายการประกอบท้ายสัญญาจ้างได้หมายเหตุไว้ในข้อ ๒ ข้อกำหนดงานฐานราก (พื้นฐานน้ำใส) ว่าในกรณีดินที่จะกันฐานรากรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน/ตารางเมตร ขึ้นไปไม่ต้องตอกเสาเข็ม และให้ใช้ฐานรากตามแบบแปลนนี้ ในกรณีที่รับน้ำหนักน้อยกว่าต้องตอกเสาเข็ม อีกทั้งตามแบบรายละเอียดโครงสร้างของถังกั้นน้ำ ได้ระบุรายละเอียดของผนังและการเสริมเหล็กที่ผนังที่จะก่อผนังและเสริมเหล็กก็จำเป็นต้องมีการป้องกันการพังทลายของดินที่ขุดอยู่แล้ว จึงมิใช่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เพราะก่อนการประกวดราคาผู้ฟ้องคดีจำต้องคำนวณค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่แล้ว ส่วนกรณีที่อ้างว่าท่อประปาวางในเขตชุมชนเป็นอุปสรรคต่อการทำงานและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและเชื่อมต่อท่อประปากับอาคารต่างๆ นั้น



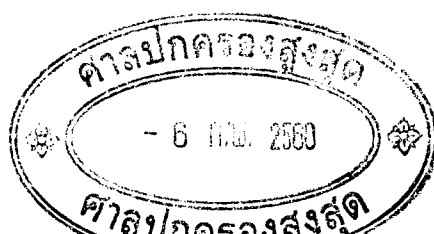
/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีทราบลักษณะของพื้นที่และสภาพงานที่อยู่แล้ว เพราะก่อนการประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีจำเป็นต้องตรวจสอบสถานที่เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ อีกทั้งตามแบบระบบ ประปาของผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้แสดงผังบริเวณประปา ซึ่งแสดงตำแหน่งการวางท่อจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งสถานีตำรวจ อาคารพาณิชย์ กองร้อย อ.ส. บ้านพักนายอำเภอ เป็นต้น เหตุดังกล่าว จึงมิใช่อุปสรรคหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดคิดมาก่อน อีกทั้งมิใช่เป็นการสั่งเพิ่ม ภาระงานที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ นอกจากนั้น ในส่วนของแบบรูปและรายละเอียดตลาดเคลื่อน ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการตกลงกัน ไว้ในสัญญาจ้าง ข้อ ๑๑ ว่า ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจ รูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือตลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตาม คำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ การที่ ผู้ฟ้องคดีต้องใช้ซีทไฟล์มากเกินดินพังนั้น มิใช่งานเพิ่มที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบ แต่เกิดจากการคำนวณและการคาดคะเนที่ผิดพลาดของผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับ ไว้ในหนังสือของผู้ฟ้องคดี ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการปิดถนนจราจรทำการ จัดงานของดีอำเภอท่ายาง นั้น การจัดงานดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ปิดถนนจราจรเพราะงานที่จัดขึ้นนั้นเป็นการจัดงานของอำเภอท่ายาง จากข้อเท็จจริง ในส่วนที่มีการจัดงานดังกล่าวนั้นมีการวางท่อเสร็จแล้ว คงเหลือเพียงการเก็บงาน ให้เรียบร้อยเท่านั้น การจัดงานดังกล่าวของอำเภอท่ายางไม่เป็นการขัดขวางการทำงานของ ผู้ฟ้องคดี นอกจากนั้นพื้นที่ก่อสร้างงานจ้างส่วนอื่นที่เป็นงานหลักของงานจ้างตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีก็ยังทำไม่เสร็จ ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถวางแผนการดำเนินงานก่อสร้างในส่วนอื่นๆ ได้ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ไปดำเนินการ อาทิ งานติดตั้งระบบเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องจ่าย สารเคมี การทดสอบระบบท่อ เป็นต้น อีกทั้งงานก่อสร้างที่อยู่ในส่วนของพื้นที่จัดงานนั้น มีเฉพาะงานวางท่อเมนและการเชื่อมต่อท่อน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้บริการน้ำประปาเท่านั้น ส่วนการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐ เพื่อพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและมีมติไม่อนุมัติให้ต่อสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ผู้ฟ้องคดีได้ศึกษาและทราบข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ของการดำเนินการก่อสร้าง ตามแบบรูปและรายละเอียดงานจ้าง พร้อมวงเงินค่าก่อสร้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดแบบไว้แล้วในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ๑/๒๕๔๙ การจ้างก่อสร้างระบบประปาเทศบาลตำบลท่ายาง จึงได้มีการคิดคำนวณราคาตามแบบรูปก่อสร้างและรายละเอียดงานจ้างดังกล่าวทุกประการ และเชื่อถือในการกำหนดงานการก่อสร้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด จึงได้เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด จึงได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ส่วนสาเหตุที่ไม่สามารถเข้าทำงานภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เนื่องจากหลังผู้ฟ้องคดีชนะการประกวดราคา ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งและกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องลงนามทำสัญญาจ้างภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีจำต้องดำเนินการตามและทั้งต้องจัดหาเงินทุน ทำหนังสือคำประกันธนาคาร และลงนามทำสัญญาภายในกำหนดเวลาตามระเบียบที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด และตามข้อความแบบสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดทั้งสิ้น โดยกำหนดให้เข้าทำงานทันทีในวันรุ่งขึ้นหลังจากวันที่ที่ปรากฏในสัญญา ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในการปฏิบัติ เพราะตามสัญญาจ้าง ณ วันที่ปรากฏในสัญญาดังกล่าว ยังไม่สมบูรณ์ถูกต้อง มีการลงนามฝ่ายเดียว และไม่ได้ให้คู่ฉบับสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดี ต้องรอให้ผู้ถูกฟ้องคดีลงนามและต้องรอการเสียค่าอากรแสตมป์สำหรับตราสารหนังสือสัญญาจ้างดังกล่าวก่อน ดังนั้น จึงต้องรออีก ๑๐ วัน จึงมีการรับคู่ฉบับหนังสือสัญญาจ้างดังกล่าวไปดำเนินการ ซึ่งในระยะแรกของการทำงานจะมองเห็นเหมือนเป็นการทำงานล่าช้า และเมื่อได้มีการทำงานไปแล้วระยะหนึ่งก็จะมีภาระงานก่อสร้าง มีการเพิ่มกำลังคนและเครื่องจักร การทำงานตามสัญญาจ้างดังกล่าวมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มาก ทำให้งานต้องล่าช้าเสียเวลา เช่น สถานที่การทำงานมีจำนวน ๔ จุด และแต่ละจุดอยู่ห่างกันมาก การวางท่อประปาตามสัญญาอยู่ในบริเวณตลาดท่ายางเป็นชุมชนหนาแน่น มีแม่ค้าจำนวนมาก กีดขวางการทำงาน บริเวณสถานที่ก่อสร้างงานการขุดบ่อน้ำใส (ท่ายาง) คับแคบมาก มีอาคารพาณิชย์และอาคารระบบประปาเก่าอยู่โดยรอบ งานขุดบ่อน้ำใสและขุดบ่อเพื่อก่อสร้างบ่อน้ำใสต้องขุดลึกประมาณ ๕ เมตร ซึ่งมีสภาพพื้นดินยุบอ่อนตัวพังทลาย ต้องเสียเวลานำแท่งแผ่นเหล็กซีทไฟล်มาปักกันดินพังทลายโดยรอบบ่อเพื่อทำงานได้ และด้วยภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น แรงงานขอขึ้นค่าจ้าง วัสดุก่อสร้างทุกชนิดขึ้นราคา ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น และกรณีเกิดอุทกภัยฝนตกน้ำท่วม และที่เป็นปัญหาสำคัญอย่างมาก



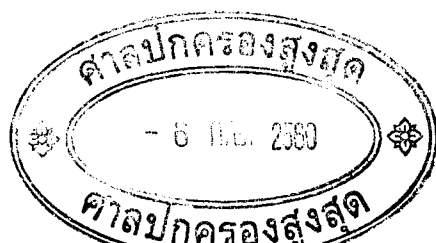
/คือ ผู้ถูกฟ้องคดี...

คือ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมรับผิดชอบและไม่ยอมชำระหรือปรับเกลี้ยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น ค่าแผ่นเหล็กซีทไฟล์มาใช้กันกันดินพังทลายโดยรอบบ่อเพื่อทำงานได้ จึงทำให้การทำงาน ไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในกำหนด และผู้ฟ้องคดีก็ได้มีการขอขยายระยะเวลาภายใน กำหนดเวลาแล้วตามหนังสือ เลขที่ CC - ๐๑๓ - ๔๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยขอต่อสัญญาจ้างออกไป ๙๐ วัน ด้วยสาเหตุต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยหรือ เหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่าคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้างพิจารณาไม่เห็นควรต่อสัญญาการก่อสร้างเนื่องจากเห็นว่าก่อนดำเนินการ ประกวดราคาโครงการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีต้องเข้าดูสถานที่ก่อสร้างและการเชื่อมต่อให้ ผู้ใช้น้ำมีอยู่ในแบบแปลนแล้ว และการปรับเกลี้ยค่างานไม่สามารถดำเนินการได้ และ การอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่มีเหตุหรือพยานหลักฐานใหม่แต่อย่างใดนั้น ตามความเป็นจริง การจะเสนอราคาในการประกวดราคาดังกล่าวจำต้องดูรายละเอียดและคำนวณค่างานของ งานก่อสร้างว่าต้องทำงานอะไร และต้องใช้วัสดุอย่างไร ซึ่งจะมีปรากฏชัดอยู่ในแบบ เสนองานการก่อสร้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการกำหนดและคำนวณค่างานไว้แล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดี มีการกำหนดและคำนวณผิดพลาด ไม่ได้กำหนดเนืองานให้ใช้เหล็กซีทไฟล์กันกันดินพัง ในการทำงาน เป็นการคาดคะเนผิดพลาดของผู้ถูกฟ้องคดีในการออกแบบและ เป็น เหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นเพราะเกิดจากเหตุอยู่ใต้พื้นดิน และพื้นที่โดยทั่วไปในเขตอำเภอย่าง ส่วนมากเป็นชั้นดินแข็ง ผู้ฟ้องคดีได้มีการอุทธรณ์โดยมีเหตุผลหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่าคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างพิจารณาไม่อนุมัติให้ต่อสัญญา และ ผู้ฟ้องคดีไม่เคยแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์พร้อมส่งหลักฐานเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑๘ ตอนท้าย และเรื่องเรียก ค่าใช้จ่ายเพิ่มก็ไม่มีเหตุที่คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างจะต้องพิจารณาในประเด็นนี้ เพราะสัญญาจ้างได้ระบุว่าผู้ฟ้องคดีตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจ การจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จ สมบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ นั้น เหตุการณ์ที่ต้องทำงาน โดยใช้แท่งแผ่นเหล็กซีทไฟล์มากันกันดินพังทลายโดยรอบบ่อ เพื่อทำงานให้ได้แล้วเสร็จ ตามสัญญา โดยงานดังกล่าวต้องเสียเวลาในการจัดหาอุปกรณ์พร้อมทั้งเสียเวลาปักและ ถอนเป็นเวลานาน และต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นงานที่ปรากฏเห็นแจ้งชัด จึงถือเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของ



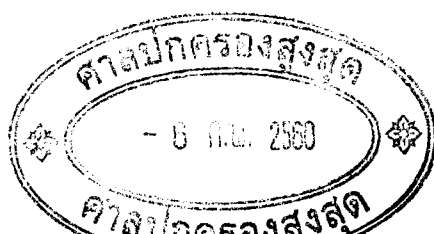
/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดี หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีการแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบเพื่อขอขยายระยะเวลาทำงานออกไปจำนวน ๙๐ วัน แล้วตามหนังสือ เลขที่ CC - ๐๑๓ - ๔๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยช่วงดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่ผู้ฟ้องคดีให้เหตุผลขอต่อสัญญาจ้างจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการยื่นภายในกำหนดแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่พิจารณาให้แต่อย่างใด อีกทั้งตามบันทึกรายงานการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐ นั้น ไม่ได้มีการพิจารณาให้เหตุผลตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง โดยเพียงระบุว่าตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงมานั้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วไม่อนุมัติให้ต่อสัญญาฯ ตามข้อเสนอของผู้ฟ้องคดีได้ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประธานฯ และคณะกรรมการฯ เสนอ เท่านั้น และเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น นั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริงที่เห็นได้ชัดแจ้งและเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากแบบแปลนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบและจะอ้างเหตุว่าตามสัญญากำหนดว่า จะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นไม่ได้ เป็นการอ้างที่ไม่เป็นธรรม อีกทั้งการที่จะอ้างเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่ได้ ต้องเป็นเรื่องที่มีความคลาดเคลื่อนไปจากรูปแบบรายละเอียดไม่มาก ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งขอให้พิจารณาลดหรือลดค่าปรับระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ เนื่องจากมีการปิดการจราจรถนนหลายสายในงานของดีอำเภอย่างง ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วไม่อนุมัติให้ลดหรือลดค่าปรับเนื่องจากสามารถทำงานก่อสร้างอื่นได้และไม่ได้ปิดถนนจราจร บริเวณสถานที่ก่อสร้างสามารถเข้าถึงได้ โดยถนนสายอื่นที่ไม่ได้มีการปิดการจราจร นั้น ถนนทางเข้าอำเภอย่างงมีเพียง ๒ สายเท่านั้น และมีการปิดการจราจร จึงทำให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างและผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าทำงานก่อสร้างได้เลย ไม่สามารถทำงานการวางท่อและไม่สามารถซ่อมแซมถนนตามสัญญาได้ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าได้มีหนังสือเร่งดำเนินการก่อสร้างและเตือนให้ดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่และทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน มิฉะนั้น จะทำการยกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้มาเจรจาโดยร้องขอไม่ให้ยกเลิกสัญญาจ้างและยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับเป็นเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ นั้น ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีการเจรจาร้องขอไม่ให้ยกเลิกสัญญาจ้างและไม่ได้ยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง การกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกล่าวอ้างอย่างลอยๆ ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยพบหรือเจรจากันเลย ที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่าตามระเบียบ



/กระทรวงมหาดไทย...

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ มิได้วางข้อห้ามโดยเด็ดขาดมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกค่าปรับเกินร้อยละสิบของเงินค่าจ้าง ฉะนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีแสดงเจตนายินยอมเสียค่าปรับโดยไม่คัดค้านแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะพิจารณาผ่อนปรนไม่บอกเลิกสัญญาจ้าง ในขณะที่ ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการปรับโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่ต้องคืนเงินค่าปรับนั้น การบอกเลิกสัญญากับเงินค่าปรับเป็นคนละเรื่องกัน เงินค่าปรับเป็นเงินค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีสามารถพิจารณาลดหรืองดค่าปรับได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่พิจารณาให้แต่อย่างใด และผู้ฟ้องคดีไม่ต้องการเสียค่าปรับเลย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีการหักจากเงินค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่สามารถโต้แย้งได้เลย ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาถึงสาเหตุที่ผู้ฟ้องคดีขอต่อสัญญาหรือขอขยายเวลาจ้างออกไป ๙๐ วัน ด้วยเหตุ ๔ ประการ แล้วเห็นว่าไม่เป็นเหตุสุดวิสัย ไม่ใช่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี และไม่เป็นเหตุที่เกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในข้อสัญญาจ้างและระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อนุญาติให้ผู้ฟ้องคดีต่อสัญญาหรือขยายระยะเวลาการจ้าง ซึ่งการพิสูจน์อยู่ในดุลพินิจและอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ทุกประการนั้น เหตุ ๔ ประการดังกล่าว เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและเห็นได้แจ้งชัด เป็นอุปสรรคในการทำงาน ทำให้งานต้องล่าช้าเสียเวลา จึงเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีการแจ้งพฤติการณ์ดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบเพื่อขอขยายระยะเวลาทำงานออกไปตามสัญญาแล้ว ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าจังหวัดเพชรบุรีไม่อยู่ในรายชื่อจังหวัดที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ และแม้มีประกาศว่าพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่พื้นที่ก่อสร้างไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำท่วมเลย และผู้ฟ้องคดีไม่ได้แจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ใดๆ พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ เพื่อขอขยายระยะเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุได้สิ้นสุดลงและไม่ได้ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๙๐ วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมตินั้น จังหวัดเพชรบุรีไม่มีอยู่ในรายชื่อจังหวัดที่ได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือต่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ตามมติดังกล่าว แต่มีการประกาศให้อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่



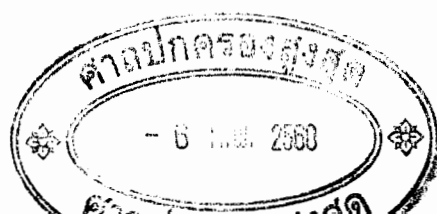
๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ ดังนั้น การทำงานจ้างตามสัญญาก่อสร้างนี้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการช่วยเหลือ โดยพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในอำเภอยาย่าง และช่วงที่เกิดอุทกภัยระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ อยู่ระหว่างการทำงานตามสัญญาจ้าง ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับการช่วยเหลือขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก ๑๘๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างข้อ ๕ และสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นสัญญาจ้างเหมา ถึงแม้แบบรูปและรายการละเอียดผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ผู้ฟ้องคดีก็ได้ให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานเพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ตามสัญญาจ้างข้อ ๑๑ อย่างไรก็ตามหากความผิดพลาดเกี่ยวกับงานจ้างเกิดขึ้นจากผู้ฟ้องคดีเอง ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการคิดคำนวณราคาผิดพลาด การขาดเครื่องมือเครื่องจักร ขาดแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการทำงานจ้างเพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการงานล่าช้า ผู้ฟ้องคดีก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิ้น ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีต้องทำสัญญาจ้างภายใน ๗ วัน และจำต้องทำตาม ต้องจัดหาเงินทุน ทำหนังสือคำประกันธนาคาร สัญญาจ้างยังไม่สมบูรณ์ถูกต้องมีการลงนามฝ่ายเดียว การทำงานตามสัญญาจ้างมีปัญหาและอุปสรรคมาก ทำให้งานต้องล่าช้าเสียเวลานั้น การที่ผู้ฟ้องคดีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีได้นั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงเงื่อนไขและระเบียบการทำสัญญาจ้างดีแล้ว ซึ่งในประกาศเทศบาลตำบลท่ายางได้ระบุเกี่ยวกับการทำสัญญาไว้ในข้อ ๗.๒ ผู้ฟ้องคดีมีเวลาในการเตรียมตัวเพื่อให้พร้อมที่จะรับทำงานจ้างที่ชนะการประมูลจนถึงวันลงนามในวันทำสัญญา คือ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เป็นเวลา ๗๗ วัน ซึ่งในการลงนามของคู่สัญญาจ้างนั้น ได้ลงนามพร้อมกันทั้งสองฝ่ายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ส่วนเรื่องของสถานที่ก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีทราบดีอยู่ก่อนเข้ามาประมูลงานจ้างแล้วว่าสถานที่ก่อสร้างมีสภาพเป็นอย่างไร และมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่สามารถทำงานจ้างได้ ก็คงไม่เข้ายื่นซองประกวดราคา การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างปัญหาและอุปสรรคในการทำงานและการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมรับผิดและไม่ยอมปรับแก้ค่าใช้จ่าย ทำให้งานไม่เสร็จภายในกำหนดนั้น เป็นความบกพร่องผิดพลาดในการบริหารจัดการของผู้ฟ้องคดีเอง ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีทำงานนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้อำนวยความสะดวกในการวางท่อประปาในพื้นที่ดังกล่าว โดยการประกาศ



/เสียงตามสาย...

เสียงตามสายขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นที่ และผู้ฟ้องคดีก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ และพื้นที่โดยทั่วไปในเขตอำเภอท่ายางเป็นพื้นดินแข็ง การก่อสร้างโดยทั่วไปสามารถตอกเสาเข็มได้ไม่เกิน ๑๐ เมตร หรือใช้ฐานแผ่รับน้ำหนัก การออกแบบแปลนการก่อสร้างงานจ้าง กรมพัฒนาน้ำสะอาด กรมโยธาธิการ (เดิม) เป็นผู้ออกแบบเนื่องจากการก่อสร้างบ่อน้ำใต้เดิมซึ่งอยู่ห่างจากบ่อน้ำใต้ที่ก่อสร้างใหม่ตามสัญญาจ้างประมาณ ๑๐ เมตร ก็ใช้การก่อสร้างลักษณะเดียวกัน ซึ่งเทคนิคในการก่อสร้างบ่อน้ำใต้ตามแบบแปลนนั้น ผู้ฟ้องคดีทราบดีอยู่แล้วว่าขณะทำการขุดบ่อน้ำใต้ลึก ๕ เมตร นั้น ต้องขุดบ่อน้ำชั้นน้ำซึ่งลึกกว่าบ่อน้ำใต้เพื่อใช้ในการสูบน้ำที่มีน้ำชั้นใต้ดินเพื่อป้องกันดินด้านข้างมีการพังทลาย เทคนิคดังกล่าวผู้รับเหมาทั่วไปทราบดี ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าความล่าช้าของงานเกิดจากไม่มีเครื่องจักรและคนงานเพียงพอ และจากการคาดคะเนผิดพลาดของผู้ฟ้องคดี ส่วนปัญหาเกี่ยวกับกรณีอุทกภัยฝนตกน้ำท่วมนั้น ในเขตพื้นที่ก่อสร้างตามสัญญาจ้างไม่เคยมีอุทกภัยน้ำท่วมจนไม่สามารถทำงานจ้างได้เลย ปัญหาทั้ง ๔ ประการที่ผู้ฟ้องคดีอ้าง ผู้ฟ้องคดีไม่เคยมีหนังสือแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานใดๆ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบเลย ที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ไม่เห็นควรต่อสัญญาจ้างเป็นการพิจารณาที่ไม่เป็นธรรมนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาชอบด้วยกฎหมายทุกประการเนื่องจากการขยายระยะเวลาตามสัญญา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๒ ได้ให้อำนาจผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเฉพาะกรณีเหตุที่เกิดขึ้นจริง ๓ เหตุ อีกทั้งแบบแปลนการก่อสร้างวิศวกรผู้ออกแบบได้ออกแบบตามพื้นฐานของหลักวิชา ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรากฐานของบ่อน้ำใสนั้น อยู่ในรายการประกอบเอกสารท้ายสัญญาจ้างได้หมายเหตุไว้ในข้อ ๒ ข้อกำหนดงานฐานราก (พื้นฐานน้ำใต้) ว่า ในกรณีดินที่ระดับฐานรากรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน/ตารางเมตรขึ้นไป ไม่ต้องตอกเสาเข็ม และให้ใช้รากฐานตามแบบแปลนนี้ ในกรณีรับน้ำหนักน้อยกว่าต้องตอกเสาเข็ม อีกทั้งตามแบบรายละเอียดโครงสร้างของถังก้ำ ก็ได้ระบุรายละเอียดของผนังและการเสริมเหล็กที่ผนังที่จะก่อผนังและเสริมเหล็กที่จำต้องมีการป้องกันการพังทลายของดินที่ขุดอยู่แล้ว ซึ่งจากแบบแปลนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าจะใช้ฐานแผ่หรือจะต้องตอกเสาเข็ม การคำนวณและการออกแบบแปลนการก่อสร้างจึงไม่ใช่เป็นการกำหนดและคำนวณผิดพลาด ที่ผู้ฟ้องคดี



/คัดค้าน...

คัดค้านคำให้การว่า พฤติการณ์ที่ต้องใช้แท่งแผ่นเหล็กซีทไฟล์ต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือต่าง ๆ เพิ่มขึ้น จึงถือเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี หรือมีพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขอขยายระยะเวลาตามกำหนด และผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้พิจารณาให้ความเป็นธรรม อีกทั้งการผิดพลาดคลาดเคลื่อนของรูปแบบรายละเอียดผิดพลาดคลาดเคลื่อนอย่างมาก ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบ นั้น ในประเด็นนี้ ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยและไม่ใช่ความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีหรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะเป็นเทคนิคในการก่อสร้างทั่ว ๆ ไป ซึ่งผู้รับเหมาทุกรายทราบดีอยู่แล้ว ส่วนเครื่องมือเครื่องจักรในการทำงานจ้าง ผู้ฟ้องคดีต้องจัดหาและจัดเตรียมให้มีเพียงพอ เพื่อให้งานจ้างแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ผู้ฟ้องคดีก็ยอมรับในหนังสือตอบโต้หนังสือชี้แจงการทำงานทุกฉบับว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีคนงานเพียงพอ ไม่มีเครื่องจักรเครื่องมือเพียงพอ ตลอดจนไม่มีเงินทุนเพียงพอ ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่างานจ้างเกิดความล่าช้าเพราะการบริหารจัดการของผู้ฟ้องคดีเอง ส่วนแบบแปลนการก่อสร้างก็ไม่ได้คลาดเคลื่อนแต่ประการใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาไม่ให้ขยายระยะเวลาการทำงานจึงเป็นการพิจารณาที่เป็นธรรม และเหตุการณ์ทั้ง ๔ ประการ ตามหนังสือขอขยายระยะเวลาการทำงานได้สิ้นสุดลงไปแล้ว ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะทำหนังสือขอขยายระยะเวลาดังกล่าวเกิน ๑๕ วัน จึงไม่ใช่เหตุที่จะนำมาขอขยายระยะเวลาการทำงานจ้างได้ ที่ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการก่อสร้างแต่ในวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐ บริเวณถนนทางเข้าอำเภอยาย่างมีการปิดถนน ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือขอลดค่าปรับจำนวน ๑๘ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่พิจารณาให้ความเป็นธรรม นั้น ตามสัญญาจ้างระยะเวลาการจ้างสิ้นสุดในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ แต่การจัดงานของดีอำเภอยาย่างได้จัดขึ้นในวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐ เป็นเวลา ๑๐ วัน บริเวณงานได้ใช้พื้นที่ในการจัดงานระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร เท่านั้น และในขณะที่จัดงานนั้นงานจ้างในส่วนอื่นที่ผู้ฟ้องคดียังทำไม่แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีสามารถที่จะดำเนินการได้ในระหว่างที่มีการจัดงานของดีอำเภอยาย่าง และที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่ได้มีการเจรจาร้องขอไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกสัญญาจ้างและไม่ยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับแต่อย่างใดนั้น ในการทำงานล่าช้าของผู้ฟ้องคดีเป็นการผิดสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามสัญญาจ้างข้อ ๕ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเกรงว่าจะเสียประวัติการทำงานจ้างและจะถูกลงโทษฐานเป็นผู้ทำงานตามระเบียบ



/กระทรวงมหาดไทย...

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๘ ซึ่งเป็นผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าประมูลงานใดๆ จากหน่วยงานของทางราชการได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้เจรจากับผู้ถูกฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีผ่อนปรนไม่ให้ออกเลิกสัญญาจ้างและยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาจ้างข้อ ๑๔ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่าสามารถผ่อนปรนได้ตามข้อ ๑๓๑ ของระเบียบดังกล่าว จึงได้ตกลงตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ และเมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงาน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือที่ พบ ๕๒๒๐๕/๑๑๑๘ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๔,๐๑๘,๙๙๕ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีปรับตามสัญญาจ้างข้อ ๑๔ การปรับดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเพิกขยับยกขึ้นมาเมื่อฟ้องคดีนี้ จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ที่ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่าการยกเลิกสัญญากับเงินค่าปรับเป็นคนละเรื่องกัน ซึ่งค่าปรับผู้ถูกฟ้องคดีสามารถพิจารณาลดหรือลดค่าปรับได้นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการพิจารณาเกี่ยวกับการปรับ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๓๑ และข้อ ๑๓๒ เป็นหลักในการพิจารณา เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีผ่อนปรนในการเลิกสัญญาจ้างและยินยอมชำระค่าปรับตามสัญญาจ้างข้อ ๑๔ ดังนั้น การบอกเลิกสัญญาและการปรับจึงต้องกระทำตามสัญญาจ้างข้อ ๑๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๑ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเหตุทั้ง ๔ ประการ เป็นเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบเหตุทั้ง ๔ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้รู้อยู่แล้วตั้งแต่ได้ทำการตรวจสอบสภาพที่ก่อสร้างก่อนที่จะมีการเข้าประมูลงานจ้าง อีกทั้งไม่ใช่เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณาขยายระยะเวลาการทำงาน การงดหรือลดค่าปรับได้ ต้องเป็นเหตุที่ระบุไว้ในข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เท่านั้น ที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าจังหวัดเพชรบุรีไม่มีอยู่ในรายชื่อจังหวัดที่ได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จึงไม่สามารถทำคำร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ตามมติดังกล่าว เพื่งทราบข้อมูลว่ามีเอกสารของจังหวัดเพชรบุรีและยังไม่มี การตรวจรับงาน



/वादสุดท้าย...

งวดสุดท้าย ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับการช่วยเหลือขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป ๑๘๐ วัน นั้น
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้ระบุให้ผู้ขอรับการช่วยเหลือต้องยื่นคำร้องต่อผู้ถูกฟ้องคดี
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ โดยมีได้ระบุให้ยื่นขอความช่วยเหลือได้นับแต่วันที่
ผู้ที่ต้องการร้องขอความช่วยเหลือทราบมติดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ยื่นคำร้องขอ
ความช่วยเหลือภายในกำหนดเวลา จึงถือเป็นการสละสิทธิขอรับการช่วยเหลือ อีกทั้งการยื่น
ฟ้องคดีนี้ก็ไม่ใช่เป็นการยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการดำเนินการตามสัญญาจ้างในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีทำงาน
ไม่แล้วเสร็จ โดยผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๘ ถึงงวดที่ ๑๐ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจ
รับงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้เรียกค่าปรับตั้งแต่วันที่
๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๒๐๑ วัน เป็นเงินจำนวน
๔,๐๑๘,๙๙๕ บาท โดยได้หักจากค่าจ้างของผู้ฟ้องคดี จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงพิจารณา
ได้ว่าค่าปรับจำนวน ๔,๐๑๘,๙๙๕ บาท เป็นจำนวนถึงร้อยละ ๒๐.๒๑ ของวงเงินค่าจ้าง
ตามสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วนที่ศาลมีอำนาจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้
ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำงาน
จ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดี
ได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ จึงให้ลดค่าปรับลงเหลือ
จำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างโดยเทียบเคียงตามอัตราค่าปรับตามข้อ ๑๓๑
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑,๙๙๙,๕๐๐ บาท
เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้หักค่าปรับไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๔,๐๑๘,๙๙๕ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้อง
คืนเงินค่าปรับจำนวน ๒,๐๑๙,๔๙๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และโดยที่เป็นเงินค่าปรับ
ที่ศาลกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่กำหนดดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีการทำงานหลายส่วนเพิ่มขึ้น จึงมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า การขุด
บ่อน้ำใสและการต่อท่อเข้าอาคารพาณิชย์ เป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างระบบประปา



เทศบาลตำบลท่าทรายตามสัญญาจ้างพิพาท มีใช้งานที่ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำเพิ่มเติมจากที่กำหนดในสัญญาจ้างแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขุดบ่อน้ำใส ๕๐๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการต่อท่อเข้าอาคารพาณิชย์ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การทำงานตามสัญญาจ้างมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการซึ่งเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีต้องทำงานเพิ่มขึ้นเสียเวลาไป ๙๐ วัน จากการวางท่อประปาบนทางเท้าซึ่งแม่ค้าตั้งแผงลอยขายทุกวัน ผู้อยู่อาศัยในอาคารพาณิชย์ทั้งสองข้างทางแนววางท่อประปาให้ต่อท่อเชื่อมเข้าอาคารพาณิชย์ พื้นที่วางท่อประปาเป็นคอนกรีตหนาทำให้งานขุดวางท่อยากลำบาก และงานขุดบ่อน้ำใสสถานที่คับแคบและเป็นดินอ่อน ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับการขยายเวลาทำงานตามสัญญาจ้างจำนวน ๙๐ วัน นั้น เห็นว่า ก่อนเข้าเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีต้องได้มีการตรวจดูและทราบถึงสภาพสถานที่ที่จะก่อสร้างแล้ว อีกทั้งงานดังกล่าวก็เป็นงานที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัยและไม่ได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับการขยายเวลาทำงานตามสัญญาจ้างจำนวน ๙๐ วัน

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับการขยายเวลาทำงานตามสัญญาจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีประสบอุทกภัยจำนวน ๑๘๐ วัน นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือต่อผู้ถูกฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับการขยายเวลาทำงานตามสัญญาจ้างจำนวน ๑๘๐ วัน สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เนื่องจากการจัดงานของดีอำเภอท่าทรายจึงมีการปิดถนน ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานได้ตั้งแต่วันที่ ๕ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับการขยายเวลาทำงานตามสัญญาจ้างจำนวน ๑๘ วัน นั้น เห็นว่า การจัดงานดังกล่าวเป็นการดำเนินการของอำเภอท่าทรายและไม่ได้เป็นเหตุถึงขนาดให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานต่อไปได้เนื่องจากบริเวณที่จัดงานได้มีการวางท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีบริเวณอื่นที่ผู้ฟ้องคดียังทำงานไม่แล้วเสร็จซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถทำงานได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับการขยายเวลาทำงานตามสัญญาจ้างจำนวน ๑๘ วัน



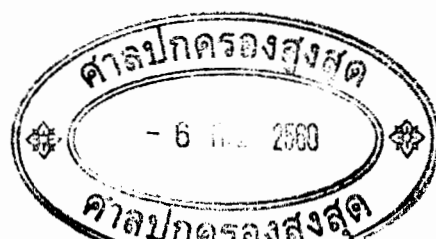
ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๒,๐๑๙,๔๙๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๑ มิใช่ข้อบังคับผู้ถูกฟ้องคดีห้ามเรียกค่าปรับหรือค่าเสียหายเกินร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าจ้างแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงเรื่องค่าปรับไว้ตามสัญญาจ้างว่าหากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีมิได้บอกเลิกสัญญาผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๙,๙๙๕ บาท และจำต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๙,๙๙๕ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้อีกด้วย ดังนั้น เมื่อระเบียบของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวมิใช่กฎหมาย มิใช่ข้อบังคับที่ผู้ถูกฟ้องคดีห้ามเรียกค่าปรับหรือค่าเสียหายเกินร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าจ้างดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีข้อตกลงโดยยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย อันเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีทำงานล่าช้าในส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าปรับและค่าเสียหายตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง เนื่องจากข้อ ๑๔ ของสัญญาจ้างดังกล่าวได้ระบุถึงความยินยอมชำระค่าปรับของผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ไว้อย่างแจ่มชัด และจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากหลักฐานปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ แล้วเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาจ้างกำหนด และเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการมิให้เสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ พบ ๕๒๒๐๕/๑๗๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ แจ้งเรียกค่าปรับตามสัญญาจากผู้ฟ้องคดี และเพื่อเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีทำงานคงค้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง อันส่งผลกระทบเป็นเหตุรำคาญต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยและสัญจรในเขตเทศบาลของผู้ถูกฟ้องคดีให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือที่ พบ ๕๒๒๐๖/๔๓๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง เร่งดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดีเมื่อรับหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวแล้วก็ได้ทำงานตามสัญญาจ้างเรื่อยมา จนกระทั่ง



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเลขที่ CC - ๐๓๖ - ๕๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาลดหรือดค่าปรับระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ คณะกรรมการตรวจการจ้างในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ได้พิจารณาไม่อนุมัติให้ลดหรือดค่าปรับตามข้อเสนอของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากงานก่อสร้างอื่นๆ สามารถดำเนินการได้ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าดำเนินการติดตั้งระบบเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องจ่ายสารเคมี พร้อมทั้งการทดสอบระบบท่อยังมีได้ดำเนินการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น เนื่องจากงานที่อำเภอท่ายางเป็นผู้จัด ผู้ฟ้องคดีสามารถทำงานจ้างได้ตามปกติ เพราะไม่ได้มีการปิดถนนจราจรอันเป็นการขัดขวางการทำงานจ้างตามสัญญาแต่ประการใด และการจัดงานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานที่เหลืออยู่ตามสัญญาจ้างแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีได้เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีทำงานคงค้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง อันส่งผลกระทบเป็นเหตุรำคาญต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยและสัญจรในเขตเทศบาลของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือที่ พบ ๕๒๒๐๖/๖๘๔ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการก่อสร้าง และแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่และทำการก่อสร้างงานในส่วนที่เหลืออยู่ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน มิฉะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจะยกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงได้มาเจรจากับผู้ถูกฟ้องคดีโดยร้องขอไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกสัญญาจ้าง เพราะจะทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียประวัติการทำงาน และผู้ฟ้องคดียินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับเป็นเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง ข้อ ๑๔ นับแต่วันครบกำหนดส่งมอบงานจ้างตามสัญญาจนกว่าผู้ฟ้องคดีจะทำงานจ้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบงานแล้วโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวที่มีเจตนาทำงานจ้างให้แล้วเสร็จ ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ ประกอบกับผู้ฟ้องคดียืนยันที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงในเรื่องค่าปรับและค่าเสียหายที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๑๔ ทุกประการโดยไม่มีเงื่อนไข ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ตกลงและยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ตามสัญญาจ้างข้อ ๑๔ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ใช้สิทธิตามข้อตกลงในสัญญาดังกล่าวเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีที่ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๙,๙๙๕ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๐

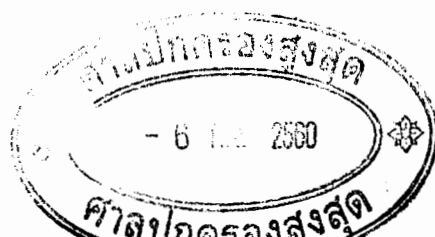


/กรกฎาคม...

กรกฎาคม ๒๕๕๐ รวมจำนวน ๒๐๑ วัน คิดเป็นค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๔,๐๑๘,๙๙๕ บาท ได้ และค่าปรับดังกล่าวไม่ได้สูงเกินส่วนแต่ประการใด

การที่ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า ศาลมีอำนาจลดค่าปรับที่สูงเกินส่วนเป็นจำนวนพอสมควรได้ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ จึงให้ลดค่าปรับลงเหลือจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง นั้น เห็นว่า ค่าปรับที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๑๔ ดังกล่าวข้างต้นก็ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ตามสัญญาจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ต้องมีการกำหนดค่าปรับและค่าเสียหายไว้ในสัญญานั้น ก็เพื่อให้ผู้รับจ้างหรือผู้ฟ้องคดีทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาจ้างที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างข้อ ๕ ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งงานจ้างตามสัญญานั้น ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการ ส่วนสาเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๕ ได้นั้น ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าความล่าช้าของงานเกิดจากไม่มีเครื่องจักรและคนงานเพียงพอในการทำงานและที่สำคัญคือผู้ฟ้องคดียอมรับว่าการทำงานจ้างล่าช้า มีสาเหตุเนื่องมาจากการคาดคะเนผิดพลาดของผู้ฟ้องคดีเอง ปรากฏตามหนังสือของผู้ฟ้องคดีเลขที่ CC-๐๒๔-๔๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ซึ่งการที่ศาลจะใช้อำนาจลดค่าปรับตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้นั้น ศาลต้องพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่พิเคราะห์เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเท่านั้น

นอกจากนี้ จากข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และได้หมายเหตุไว้ท้ายหนังสือตรวจรับงานว่า “ห่างๆ ส่งงานล่าช้า ผู้ถูกฟ้องคดีขอสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๒๐๑ วัน วันละ ๑๙,๙๙๕ บาท เป็นเงิน ๔,๐๑๘,๙๙๕ บาท” ซึ่งเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับทราบค่าปรับจำนวนดังกล่าวและได้ชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็ไม่เคยมีหนังสือโต้แย้งคัดค้านค่าปรับดังกล่าวเลย ซึ่งถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีตกลงและยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ผู้ฟ้องคดียินยอมชำระค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ดังกล่าวนั้นสืบเนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้มีการตกลงยินยอมเรื่องค่าปรับและค่าเสียหายไว้แล้วในสัญญาจ้าง กรณีนี้ถือว่าการที่ผู้ฟ้องคดีลงนามในสัญญาจ้างยอมแสดงว่าผู้ฟ้องคดียินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดี



/ปรับโดย...

ปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นโดยปริยายแล้ว และแสดงให้เห็นว่าคู่สัญญามีความประสงค์จะผูกพันกันตามสัญญาจ้างเป็นสำคัญ ประกอบกับตลอดเวลาการปฏิบัติงาน ผู้ฟ้องคดีไม่เคยมีข้อทักท้วงเรื่องเงินค่าปรับ และยินยอมรับเงินงวดสุดท้ายซึ่งหักค่าปรับแล้วไปโดยไม่ได้มีหนังสือทักท้วงเช่นกัน ค่าปรับดังกล่าวจึงไม่สูงเกินส่วน ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศาลปกครองชั้นต้นจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจลดค่าปรับลงได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องคืนเงินค่าปรับจำนวน ๒,๐๑๙,๔๙๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างเพราะเหตุว่างานก่อสร้างระบบประปาเป็นเรื่องเร่งด่วนและเป็นเรื่องที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หากมีการบอกเลิกสัญญาก็จะต้องดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งระยะเวลาที่จะต้องเน้นช้อออกไปอีกมาก ประชาชนก็ย่อมต้องได้รับความเดือดร้อนเพิ่มมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ จังหวัดเพชรบุรีก็ได้มีหนังสือเร่งรัดให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจบอกเลิกสัญญาจ้าง ทั้งหากผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๒,๐๑๙,๔๙๕ บาท ย่อมเกิดปัญหาต่อระบบการคลังของผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางมิใช่งบประมาณของผู้ถูกฟ้องคดีเอง และเป็นงบประมาณที่มีได้ตั้งเบิกจ่ายที่สำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีโดยตรง กล่าวคือ เมื่อจะต้องเบิกจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีเพียงแค่ทำฎีกาและเอกสารประกอบเบิกเพื่อส่งให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่าย ดังนั้น เงินค่าปรับจำนวน ๔,๐๑๘,๙๙๕ บาท จึงมิใช่เงินที่ตกเป็นรายได้ของผู้ถูกฟ้องคดี เพียงแต่เป็นจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีขอเบิกจ่ายจากจังหวัดเพชรบุรีน้อยกว่าที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณเท่านั้น

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นโดยให้ยกฟ้องของผู้ฟ้องคดี

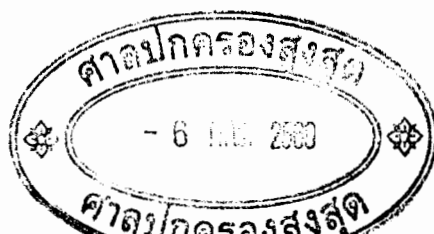
ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว



/ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาเทศบาลตำบลท่ายาง ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูล และได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เพื่อก่อสร้างระบบประปาเทศบาลตำบลท่ายาง โดยมีสาระสำคัญว่า ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงจ้างและผู้ฟ้องคดีตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างตามแบบแปลนแนบท้ายสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีตกลงจ่ายและผู้ฟ้องคดีตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๑๙,๙๙๕,๐๐๐ บาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑,๓๐๘,๐๘๔.๑๑ บาท ตลอดจนภาษีอากรต่างๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ โดยกำหนดการจ่ายเงินออกเป็น ๑๐ งวด ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ เลขที่ CC - ๐๐๒ - ๔๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๘ ขอเข้าดำเนินการก่อสร้างระบบประปาพิพาท แต่ผลการก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามแผนงาน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานตามหนังสือที่ พบ ๕๒๒๐๖/๗๙๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ และ ที่ พบ ๕๒๒๐๖/๑๐๑๓ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ เลขที่ CC - ๐๐๗ - ๔๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ขี้แจงการดำเนินการก่อสร้างและขี้แจงการแก้ไขปัญหาการดำเนินการก่อสร้าง และได้มีหนังสือเลขที่ CC - ๐๐๘ - ๔๙ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ ขอส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๑ และงวดที่ ๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานและเบิกจ่ายค่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ พบ ๕๒๒๐๖/๑๒๗/๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ และ ที่ พบ ๕๒๒๐๖/๑๓๕๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ เชิญผู้ฟ้องคดีประชุมเพื่อแก้ไขปัญหางานก่อสร้างที่ล่าช้า จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ เลขที่ CC - ๐๐๙ - ๔๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ขอส่งมอบงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ตรวจรับและเบิกจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเลขที่ CC - ๐๑๓ - ๔๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ขอดำเนินสัญญาจ้างออกไป ๙๐ วัน กับมีหนังสือเลขที่ CC - ๐๑๔ - ๔๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ขอปรับเกลี้ยค่าใช้จ่ายในการตัดความยาวเสาเข็ม คณะกรรมการตรวจการจ้างในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ พิจารณาแล้วไม่ต่อสัญญาการก่อสร้างให้กับผู้ฟ้องคดี ส่วนกรณีขอปรับเกลี้ยค่าใช้จ่ายในการตัดความยาวเสาเข็ม



/เห็นว่า...

เห็นว่าสามารถดำเนินการปรับลดค่างานได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๙ ส่วนการปรับเกลี้ยค่างานไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อเสนอของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเลขที่ CC - ๐๒๒ - ๔๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ อุทธรณ์ผลการพิจารณากับได้มีหนังสือเลขที่ CC - ๐๑๖ - ๔๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ ขอส่งมอบงานงวดที่ ๒ งวดที่ ๖ และงวดที่ ๗ ผู้ถูกฟ้องคดีได้เบิกเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ และมีหนังสือเลขที่ CC - ๐๒๔ - ๔๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมคณะกรรมการตรวจการจ้างในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐ ได้พิจารณาแล้วไม่อนุมัติให้ต่อสัญญาตามข้อเสนอของผู้ฟ้องคดี เมื่อครบกำหนดสัญญา ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือที่ พบ ๕๒๒๐๕/๑๗/๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ ถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีตามสัญญา และได้มีหนังสือที่ พบ ๕๒๒๐๖/๔๓๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ เร่งรัดงานก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเลขที่ CC - ๐๓๖ - ๕๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาลดหรือลดค่าปรับระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ คณะกรรมการตรวจการจ้างในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ไม่อนุมัติให้ลดหรือลดค่าปรับตามข้อเสนอของผู้ฟ้องคดี และได้มีหนังสือที่ พบ ๕๒๒๐๖/๖๘๔ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ขอส่งงานงวดที่ ๘ ถึง งวดที่ ๑๐ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ พบ ๕๒๒๐๕/๑๑๑๘ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แจ้งสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๒๐๑ วัน วันละ ๑๙,๙๙๕ บาท เป็นเงิน ๔,๐๑๘,๙๙๕ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเหตุที่ทำให้งานก่อสร้างเสร็จล่าช้าเกิดจากความผิดพลาดของผู้ถูกฟ้องคดีในการออกแบบการก่อสร้างทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องทำงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งต้องขยายระยะเวลาการทำงานดังกล่าว และตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยซึ่งปรากฏตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กาว) ๐๔๐๘.๔/ว ๒๗๙ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ รวม ๒๗๘ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนค่าปรับที่หักไปทั้งหมดจำนวน ๔,๐๑๘,๙๙๕ บาท

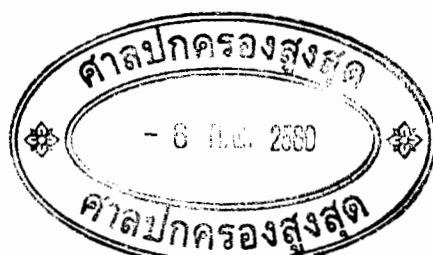


/ให้แก่...

ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๒,๐๑๙,๔๙๕ บาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด

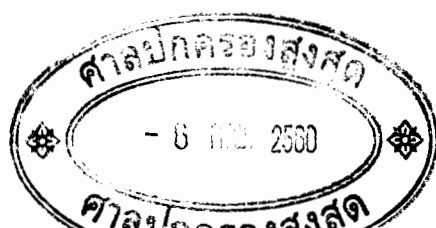
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีเพียงประเด็นเดียวว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เต็มจำนวน ๔,๐๑๘,๙๙๕ บาท หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๑ กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น และสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ข้อ ๑๔ กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๙,๙๙๕ บาท... คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเพื่อก่อสร้างระบบประปาเทศบาลตำบลท่ายาง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ในวงเงิน ๑๙,๙๙๕,๐๐๐ บาท แต่ต่อมาได้มีการหักลดงานเสาเข็มก่อสร้างหอดึงสูงลงจำนวน ๑๑๘,๑๗๘ บาท จึงมีวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๙,๘๗๖,๘๒๒ บาท และกำหนดการจ่ายเงินออกเป็นงวดๆ รวม ๑๐ งวด โดยกำหนดเริ่มต้นทำงานในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเลขที่ CC-๐๐๒-๔๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ ขอเข้าก่อสร้างงานตามสัญญา และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ ขอส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๑ และงวดที่ ๓ กับได้มีหนังสือขอส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙



/ขอขยาย...

ขอขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติให้มีการขยายเวลาตามสัญญาจ้างออกไป ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ ขอส่งมอบงานงวดที่ ๒ งวดที่ ๖ และงวดที่ ๗ เมื่อครบเวลาตามสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ พบ ๕๒๒๐๕/๑๗๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ แจ้งเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ซึ่งล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาจำนวน ๒๐๑ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องเสียค่าปรับเป็นรายวัน วันละ ๑๙,๙๙๕ บาท ตั้งแต่วันพ้นวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๑๘,๙๙๕ บาท แต่เนื่องจากข้อกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิปรับเป็นรายวันตามข้อ ๑๔ ของสัญญาจ้างดังกล่าว เป็นข้อตกลงกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีผิดสัญญา หากสูงเกินส่วนศาลมีอำนาจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ ซึ่งจากข้อเท็จจริงปรากฏว่าความล่าช้าในการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีอยู่ในความรู้เห็นของผู้ถูกฟ้องคดีโดยตลอด กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือเร่งรัดเตือนให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาเป็นระยะๆ จนกระทั่งวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ ซึ่งใกล้ครบกำหนดเวลาตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ งวดที่ ๖ และงวดที่ ๗ ยังเหลืองานอีก ๓ งวด คือ งวดที่ ๘ งวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๐ เมื่อพิจารณาจากเนื้องานตามสัญญาแล้วจะเห็นได้ว่างานที่เหลือทั้ง ๓ งวด เป็นงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเป็นงานถึงน้ำขนาด ๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร หอถังสูงขนาด ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร งานทางและงานสาธารณูปโภคอื่นๆ ปริมาณงานดังกล่าวผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จได้ภายในเวลาที่เหลือตามสัญญาซึ่งเหลืออยู่เพียง ๑ วัน อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ฟ้องคดีได้ขอขยายเวลาปฏิบัติตามสัญญาและเมื่อไม่ได้รับการขยายเวลาก็มีหนังสืออุทธรณ์โต้แย้ง ย่อมเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดียังประสงค์จะทำงานตามสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีคงให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการต่อไปโดยสงวนสิทธิเรียกเบี้ยปรับจึงเป็นการชอบด้วยเหตุผล แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างงานตามสัญญาจ้าง ซึ่งขณะนั้นจำนวนเบี้ยปรับใกล้เคียงร้อยละสิบของค่าจ้าง ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๑ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีให้ความยินยอมในการเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว นอกจากนี้ ในเวลาต่อมาผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐



/ขอลดค่าปรับ...

ขอลดค่าปรับ แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติไม่ลดค่าปรับเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ในลักษณะเช่นนี้ย่อมแสดงว่าผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมที่จะเสียค่าปรับที่สูงเกินร้อยละสิบของค่าจ้าง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะยังคงให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างงานตามสัญญาต่อไป ก็ควรต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุดังกล่าวเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการ แต่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยโดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใด การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการไม่พยายามบรรเทาความเสียหายจึงมีส่วนผิดที่เป็นเหตุให้เบี้ยปรับสูงเกินส่วน ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีประกอบกับสภาพหรือผลงานของผู้ฟ้องคดีที่ปฏิบัติมาในการก่อสร้างจนกระทั่งแล้วเสร็จ จึงควรลดเบี้ยปรับลงโดยให้คิดค่าปรับตั้งแต่วันพ้นกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติให้ลดหรือลดค่าปรับ จำนวน ๑๔๐ วัน คิดเป็นเบี้ยปรับจำนวน ๒,๗๙๙,๓๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินค่าปรับให้กับผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๒๑๙,๖๙๕ บาท อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีฟังขึ้นบางส่วน

ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ข้อกำหนดข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ใช่ข้อบังคับที่ห้ามผู้ถูกฟ้องคดีเรียกค่าปรับหรือค่าเสียหายเกินร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าจ้าง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้มีข้อตกลงให้ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกค่าปรับได้ตามข้อ ๑๔ ของสัญญาจ้าง เห็นว่า แม้ระเบียบดังกล่าวไม่ได้ห้ามผู้ถูกฟ้องคดีในอันที่จะเรียกเบี้ยปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของราคาจ้างก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ต้องใช้และถือปฏิบัติตามข้อ ๑๓๑ ของระเบียบดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคู่สัญญาและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้าง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวและปล่อยปละละเลย จนมีเหตุให้สามารถเรียกเอาเบี้ยปรับรายวันได้มากขึ้น หากศาลเห็นว่าเบี้ยปรับดังกล่าวสูงเกินส่วน ศาลก็มีอำนาจที่จะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีในข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้น

การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินจำนวน ๒,๐๑๙,๔๙๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดี



/ถึงที่สุด...

ถึงที่สุด คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกและให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๑,๒๑๙,๖๙๕ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในศาลปกครองชั้นต้นแก่ผู้ฟ้องคดีและในชั้นอุทธรณ์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีบางส่วนตามส่วนของการชนะคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

นายสมชาย งามวงศ์ชน

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
ในศาลปกครองสูงสุด

Sim

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายประสาท พงษ์สุวรรณ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายชูชาติ อัครโรจน์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายมานิตย์ วงศ์เสรี

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายประนัย วณิชชานนท์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



วิ. พิเศษ

ตุลาการผู้แถลงคดี : พันเอก วรศักดิ์ อารีเปี่ยม

